P U T U S A N

Nomor 1424/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Safii Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seriti II No. 118 Kel. Kenangan Lama Kec. Medan Denai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1424/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1424/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Safi'i Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Safi'i Lubis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 6 (enam) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kantong koin berwarna hitam;

   dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Safi'i Lubis pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Mangatur E Sialagan, S.H.,, saksi Ricky Swanda, S.H., dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Safi'i Lubis di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, atas informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi yang diberitahukan dan sebelumnya Para Saksi sudah melakukan penyelidikan, setelah itu saksi Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi Mangatur E Sialagan, S.H., dan saksi Ricky Swanda, S.H., melakukan pengamatan dari kejauhan, kemudian saksi Ellys Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi Ellys Riki Jaya berkata kepada terdakwa "bang beli buah lima puluh ribu" dan saksi Elly Riki Jaya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada saksi Ellys Riki Jaya, ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu Para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong koin berwarna hitam ditemukan di tanah yang dibuang terdakwa dari tangan kiri, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut dibeli dari Colil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3028/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, barang bukti yang ditemukan : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Safi'i Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Safi'i Lubis pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Mangatur E Sialagan, S.H.,, saksi Ricky Swanda, S.H., dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Safi'i Lubis di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, atas informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi yang diberitahukan dan sebelumnya Para Saksi sudah melakukan penyelidikan, setelah itu saksi Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi Mangatur E Sialagan, S.H., dan saksi Ricky Swanda, S.H., melakukan pengamatan dari kejauhan, kemudian saksi Ellys Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi Ellys Riki Jaya berkata kepada terdakwa "bang beli buah lima puluh ribu" dan saksi Elly Riki Jaya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada saksi Ellys Riki Jaya, ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu Para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong koin berwarna hitam ditemukan di tanah yang dibuang terdakwa dari tangan kiri, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana sabu tersebut dibeli dari Colil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3028/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, barang bukti yang ditemukan : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Safi'i Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangatur E. Sialagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan saksi Ricky Swanda, S.H., (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai;
   - Bahwa adapun atas informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi yang diberitahukan dan sebelumnya Para Saksi sudah melakukan penyelidikan, setelah itu saudara Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi Ricky Swanda, S.H., melakukan pengamatan dari kejauhan, kemudian saudara Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu saudara Ellys Riki Jaya berkata kepada Terdakwa "bang beli buah lima puluh ribu" dan saudara Ellys Riki Jaya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada saudara Ellys Riki Jaya;

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong koin berwarna hitam ditemukan di tanah yang dibuang Terdakwa dari tangan kiri, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana sabu tersebut dibeli dari Colil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan/disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong koin berwarna hitam ditemukan di tanah yang dibuang Terdakwa dari tangan kiri, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana sabu tersebut dibeli dari Colil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ricky Swanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan saksi Mangatur E. Sialagan (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun atas informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi yang diberitahukan dan sebelumnya Para Saksi sudah melakukan penyelidikan, setelah itu saudara Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Mangatur E. Sialagan melakukan pengamatan dari kejauhan, kemudian saudara Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu saudara Ellys Riki Jaya berkata kepada Terdakwa “bang beli buah lima puluh ribu” dan saudara Ellys Riki Jaya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada saudara Ellys Riki Jaya;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong koin berwarna hitam ditemukan di tanah yang dibuang Terdakwa dari tangan kiri, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana sabu tersebut dibeli dari Colil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan/disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong koin berwarna hitam ditemukan di tanah yang dibuang Terdakwa dari tangan kiri, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana sabu tersebut dibeli dari Colil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 285/01.37.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, NIK. P. 80589 selaku Pemimpin Cabang dan Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 6 (enam) klip plastik berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3028/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipe dan 5 (lima) klip plastik yang berisikan sabu ditemukan didalam kantong koin berwarna hitam yang ditemukan di tanah yang dibuang Terdakwa dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, Terdakwa membeli sabu dari Colil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya menjual narkotika jenis shabu baru satu hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil keuntungan dari menjual sabu habis saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut lalu Terdakwa membagikan sabu ke paket-paket kecil;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
3. 1 (satu) buah kantong koin berwarna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangatur E. Sialagan, saksi Ricky Swanda dan saudara Ellys Riki Jaya yang merupakan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kantong koin berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Garuda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, dari saudara Colil seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Terdakwa kepada saudara Ellys Riki Jaya yang menyamar berpura-pura membeli, namun pada saat hendak menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Ellys Riki Jaya, Terdakwa terlanjur ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3028/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Syafi'I Lubis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (wederrechtelijk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan a quo?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangatur E. Sialagan, saksi Ricky Swanda dan saudara Ellys Riki Jaya yang merupakan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kantong koin berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Garuda Raya Simpang Kapodang I, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, dari saudara Colil seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Terdakwa kepada saudara Ellys Riki Jaya yang menyamar berpura-pura membeli, namun pada saat hendak menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Ellys Riki Jaya, Terdakwa terlanjur ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3028/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3028/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, terbukti bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan, diperjualbelikan maupun digunakan secara bebas sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kantong koin berwarna hitam sebagai alat Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu menjadi beberapa bagian serta agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti hasil dari upah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syafi'I Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kantong koin berwarna hitam;

Dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **6 September 2023,** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dahlia Panjaitan, S.H.	Phillip M. Soentpiet, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)